نفط ليبيا

شركة البريقة لتسويق النفط

إحدى شركات المؤسسة الوطنية للنفط

B.P.M.C

Brega Petroleum Marketing Co .

One of The Companies of The National Oil Corporation

عقـــــد

بيع غاز مسال

رقم الوثيقة : BPMC-CMA-F01

التاريخ: 2026 / 8 /20 م

رقم العقد (654 /ت/ع)

إدارة العقود والتوثيق

www.brega.ly

مصلحة المطبوعات والقرطاسية مكتب الخدمات العامة المركز الرئيسي

ن في يوم الأربعاء الموافق التاسع عشر من شهر أغسطس لسنة 2026 م بمدينة طرابلس أبرم هذا العقد بين كلاً من :-

لأ/ شركة البريقة لتسويق النفط ومقرها الرئيسي طرابلس/طريق المطار صندوق بريد (402) ليبيا، ويمثلها في هذا العقد السيد/ م مصطفى ابوالقاسم عون، بصفته / عضو مجلس الإدارة للإدارة العامة للتشغيل والصيانة غ/ج، والمفوض بالتوقيع بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 165لسنة 2026م بشأن إعادة توزيع الاختصاصات فيما بين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإلى قرار مجلس الإدارة رقم 198 لسنة 2025م بشأن تفويض الصلاحيات.

ويشار إليه فيما بعد.

"بالطرف الأول"

ثانياً/ شركة الوسيطة لصناعة المبيدات الحشرية، سجل التجاري رقم:(13020202670913) مستخرج من السجل التجاري مصراتة، ومقرها الرئيسي: ليبيا / مصراتة، هاتف /0916023533 ويمثلها السيد /عبد السلام عبد الله علي الضراط، بصفته / صاحب الترخيص، وينوب عنه في التوقيع على هذا العقد، السيد/أنس عبد السلام عبد الله الضراط بموجب توكيل خاص رقم 2026/637م بتاريخ 2026/07/27م حرر بمكتب محرر العقود علي امحمداجويد محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.

ويشار إليه فيما بعد.

"بالطرف الثاني"

تمهيد

الطرف الأول ووفقاً لقانون إنشائه ونظامه الأساسي وتعديلاته متخصص في توفير وبيع المنتجات النفطية بهدف تأمين احتياجات السوق المحلي (لكافة زبائن الشركة)، وكان للطرف الثاني الرغبة في شراء منتج (غازمسال) من الطرف الأول وذلك لغرض استعماله ((للمعدات التشغيلية)) الأمر الذي اتجهت معه إرادة الطرفين إلى التعاقد على الآتي: -

المادة (أ)

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد وركناً أساسياً فيه ويأخذ كافة أحكامه.

المادة (2)

يلتزم الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بمتطلباته من منتج الغازالمسال وفق الإجراءات المتبعة والإمكانيات المتاحة لديه وحسب ظروفه التشغيلية، ويكون الطرف الثاني ملزماً بالكمية المحددة من قبل الطرف الأول والتي قدرت بكمية وقدرها (60,000طن) شهرياً، طبقاً للكمية المحددة بنموذج الزيارة الميدانية، ولا يحق له طلب زيادة الكمية المخصصة والمبينة أعلاه إلا بعد أخذ الموافقات اللأزمة وإعادة تقدير الاحتياج للوقوف على الأسباب التي أدت لذلك.

المادة (3)

يلتزم الطرف الثاني بتوفير كافة المستندات التي يطلبها الطرف الأول للقيد بسجلات الزبائن وأن يلتزم بكافة الشروط المتبعة لدى الطرف الأول في التزويد، ويحق للطرف الأول الامتناع عن تزويد الطرف الثاني في حال عدم توفير المستندات او تجديدها متى طُلب منه ذلك، أو عدم إتباع شروط التزويد في موقع الطرف الثاني، بما في ذلك اشتراطات السعة التخزينية ومطابقتها لمتطلبات الأمن والسلامة، ولا يحق للطرف الثاني الاعتراض على الإجراءات المتبعة من الطرف الأول. كما يلتزم الطرف الأول بتسجيل الجهة في منظومة مبيعات الشركة ومنحها رمز التسجيل الخاص بها ورابط الكتروني خاص يمكنّها من حجز وطلب الكمية المخصصة شهرياً.

المادة (4)

مع عدم الاخلال بنصوص المواد أعلاه (م 2 – م 3) وبعد استيفاء الشروط المحددة من الطرف الأول يلتزم الطرف الثاني بطريقة الدفع المسبق، طبقاً للأسعار المحددة من الجهة المختصة والملزمة للطرفين، ولا يتم الحجز إلاّ من خلال صكوك مصدّقة من المصارف باسم الجهة أو من خلال حوالات مالية من حساب الجهة تُحال مباشرة لحسابات الشركة، كما يلتزم الطرف الثاني بدفع مصاريف النقل من نقطة الشحن إلى نقطة التسليم طبقاً لقرار السيد وزير الاقتصاد رقم (19) لعام 2018م. مضاف إليها رسوم التشغيل والمناولة والمقيدة بمنظومة النقل لدى الطرف الأول وهي ملزمة للطرفين ما لم يصدر تعديل من الجهات المختصة بذلك.

المادة (5)

على الطرف الثاني تكليف عدد (2) مندوبين ليبيين الجنسية، يخولان بالتعامل مع الطرف الأول ولن يعتد بالتعامل مع سواهما في حالة تكليف غيرهما، إلا بإخطار مسبق.

ويلتزم الطرف الثاني عند تقديم طلب شراء المنتجات بالضوابط التالية: -

أن يكون طلب الشراء من أصل وصورة ويحمل رقماً مسلسلاً وآية بيانات أخرى يراها الطرف الأول لازمة مع مراعاة الآتي: -

1. أن يكون طلب الشراء موقعاً ومختوماً من الشخص المخول بالاعتماد.
2. أن يُقدم خلال فترة الدوام الرسمي.
3. ألا تتجاوز الكمية المدرجة بطلبات الشراء الكميات المحددة من قبل الطرف الأول.
4. لا يتم قبول طلبات الشراء في أيام العطلات الأسبوعية والرسمية والدينية كما لا تقبل عبر الاتصال الهاتفي.

المادة (9)

يلتزم الطرف الثاني بتسجيل هذا العقد لدى مصلحة الضرائب في ليبيا، او أية ضريبة اخرى تفرضها مصلحة الضرائب نتاج هذا العقد، وذلك في ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيعه ويتحمل كافة الغرامات والنفقات على التأخير كما يتحمل الطرف الثاني أية ضرائب دمغة أخرى تستحق عليه بمناسبة قيامه بتنفيذ هذا العقد وعليه أن يقدم للطرف الأول الوثائق الرسمية التي تدل على الوفاء بهذه الضرائب.

المادة (10)

القوة القاهرة هي ظروف وأحداث لا يمكن توقع حدوثها عند التعاقد ويترتب عليها توقف في التزامات الطرفين إلى حين انتهائها وعلى الطرف الذي يدعي بوجود القوة القاهرة إثباتها وفي جميع الأحوال إذا استمرت هذه الحالة بشكل يجعل التنفيذ مستحيلاً جاز للطرفين إنهاء العقد.

المادة (11)

تكون لغة العقد وملاحقه والمستندات المتعلقة بموضوع العقد باللغة العربية بما في ذلك المكاتبات والمراسلات المتبادلة بين الطرفين وكذلك الفواتير المقدمة من الطرف الثاني.

المادة (12)

1- القانون الذي يحكم العقد هو القانون الليبي.
2- تختص المحاكم الليبية بالنظر في المنازعات والخلافات إذا وقعت بين الطرفين خلال تنفيذ هذا العقد بعد استيفاء كل الطرق الودية في حل المنازعات الناشئة عن العقد.
3- تختص المحكمة التي يقع في نطاقها موطن الطرف الأول بالنظر في المنازعات الناشئة عن هذا العقد.

المادة (13)

يُعتبر استلام كافة الإخطارات والمراسلات التي يوجهها أحد الطرفين للآخر صحيحة إذا تم التسليم مباشرة في العنوان المبين بصدر هذا العقد قرين اسم كل طرف في ديباجة العقد، ولا يحق لأي طرف تغيير عنوانه إلاّ بعد إخطار الأخر بذلك كتابياً.

المادة (14)

حُرر هذا العقد من عدد (4) نسخ تسلم للطرف الثاني عقِب استكمال إجراءات اعتمادها من الطرفين، وذلك للتصديق عليها من مصلحة الضرائب وإرجاعها للطرف الأول للعمل بموجبها عند الاقتضاء، مع حقه في استلام نسخة معتمده.

التوقيعات

"الطرف الأول"

الاسم/ محمد مصطفى أبو القاسم عون

الصفة/ عضو مجلس الإدارة

التوقيع والختم/

عضو مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة غ ج

"الطرف الثاني"

الاسم/ أنس عبد السلام الشراط

الصفة/ المخول بالتوقيع

التوقيع والختم:

شركة الوسيطة للمبيدات الحشرية ALWASEETA ليبيا

DARATAA عبد السلام عبد الله الشراط